



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

**CONTRATO DE SERVICIO Nº GCASE 2023-12
EXPEDIENTE Nº GCASE 2023-12**

R E U N I D O S

De una parte Don Julio García Pondal, en calidad de Director Gerente del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, actuando en nombre y representación de la Administración, en uso de las facultades conferidas y de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 342/2021 de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (B.O.C.M. núm. 222, de 17 de septiembre de 2021), y en relación con el artículo 61 de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

De otra parte, D. Jaime Torrents Romeu, con D.N.I. número actuando en nombre y representación de la empresa Reference Laboratory, S.A. N.I.F. A08514986, con domicilio social en Calle Pablo Iglesias 57, Polígono Gran Vía Sur Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en virtud de las facultades que le confiere la escritura de apoderamiento, según poder notarial otorgado ante el Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, D^a. Cristina Magalló Zapater el día 09 de marzo de 2022, actuando como sustituta de su compañero de residencia D. Miguel Ángel Campo Güerri con el número de protocolo 634.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad legal suficiente y convienen en suscribir el presente contrato de **SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO EXTERNO PARA EL SERVICIO DE BIOQUÍMICA ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA** con arreglo a las siguientes cláusulas.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO. - El expediente relativo al presente contrato, fue promovido por el Director Gerente, con fecha 17 de noviembre de 2023.

SEGUNDO. - Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas fueron aprobados por Resolución del Director Gerente, con fecha 17 de noviembre de 2023, para su adjudicación por procedimiento abierto, pluralidad de criterios.

TERCERO. - La aprobación del expediente y del gasto presupuestario se aprobaron en la misma fecha por importe de 86.345,25 euros (Base Imponible: 86.345,25 euros) con cargo al programa 312 A, partida económica 25802.

CUARTO. - La adjudicación del contrato se acordó mediante Resolución del Director Gerente de fecha 31 de enero de 2024 por importe total de 73.290,25 € (Base Imponible: 73.290,25 €, Cuota de IVA 0 %).

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA. - El presente contrato de servicios, regulado en el artículo 17 de Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene por objeto la contratación del **Servicio de realización de pruebas de laboratorio externo para el servicio de bioquímica análisis clínicos del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda**, cuyas características se especifican en el pliego de prescripciones técnicas.

SEGUNDA. - Integran el contrato, además del presente documento administrativo, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y la oferta completa presentada por la empresa.

TERCERA.- D. Jaime Torrents Romeu actuando en nombre y representación de la empresa **REFERENCE LABORATORY, S.A** se compromete a llevar a cabo la ejecución de este contrato de servicios, con estricta sujeción a lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, documentos en los que se determina y detalla el objeto del contrato, documentos contractuales que declara conocer y que acepta plenamente, de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos. Igualmente se compromete a la ejecución del contrato con las condiciones previstas propuestas y a la efectiva adscripción de los medios personales y materiales suficientes para el desempeño de los trabajos.

CUARTA. - El precio total de adjudicación de este contrato asciende a **SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (73.290,25 € IVA incluido)**, que se distribuyen en las siguientes anualidades y cuantías:

Programa: 312A C. Económica: 25802

Anualidades e importes:

ANUALIDAD	2024	2025	2026	TOTAL
IMPORTE	23.091,45	36.645,13	13.553,68	73.290,25

QUINTA. - El Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda realizará pagos parciales donde se facturaran las determinaciones realizadas, tal y como figura en el apartado 24 de la Cláusula 1 del PCAP.

SEXTA. - El plazo total de ejecución del presente contrato es de **24 meses** a contar desde el día 16 de mayo de 2024. El contrato podrá ser prorrogado, según consta en el punto 18 de la Cláusula 1 del PCAP.

En caso de incumplimiento de los plazos parciales, se estará a lo dispuesto en el artículo 192 y 193 de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

SÉPTIMA. - Para la revisión de precios de este contrato se estará a lo dispuesto en el apartado 25 de la Cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.5 de la LCSP no procede la revisión de precios de este contrato.

OCTAVA. - El plazo de garantía del presente contrato es el señalado en el punto 31 de la Cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

NOVENA. - Para la resolución del contrato se estará a lo dispuesto en los artículos 211 y 313 de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en los pliegos reguladores del presente contrato.

DÉCIMA. - Para responder del cumplimiento de este contrato ha sido constituida en la Tesorería General de la Comunidad de Madrid a disposición del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, una garantía definitiva por importe de **CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS** (4.317,26,00 €) con fecha 18 de enero de 2024, número de resguardo **202455000257M** de la Tesorería General de la Comunidad de Madrid.

DÉCIMO PRIMERA. - El contratista deberá respetar el carácter confidencial de toda aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

DÉCIMO SEGUNDA. - El contratista está obligado a mantener durante toda la vigencia del contrato las condiciones que motivaron la adjudicación a su favor, en virtud del criterio preferencial.

DÉCIMO TERCERA. - Conforme se establece en el punto 22 de la cláusula 1 del PCAP, no procede la modificación del contrato.

DÉCIMO CUARTA. - La empresa contratista asume la obligación de cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación.

DÉCIMO QUINTA. - Este contrato tiene carácter administrativo y ambas partes quedan sometidas a lo estipulado en el mismo, así como a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del Estado en materia de contratos públicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, rige el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Estudios y Servicios Técnicos, aprobado por Orden de 8 de marzo de 1972, por las Leyes aprobadas por las Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCCPM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos que no tengan carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Cuanto controversias o litigios surgieran como consecuencia de la interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato se entenderán siempre sometidas a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Contencioso-Administrativos competentes con sede en Madrid.

Para la debida constancia de todo lo convenido, se suscribe el presente contrato.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este contrato se ajusta fielmente al contrato aprobado como Modelo Tipo elaborado para su utilización en los Contratos de Servicios, informados favorablemente por el Servicio Jurídico de la Consejería de Sanidad mediante Resolución de 12 de Septiembre de 2018, que ha de regir en el ámbito de competencia del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda.

HOSPITAL UNIVERSITARIO

PUERTA DE HIERRO
EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: GARCIA PONDAL JULIO
Fecha: 2024.02.29 14:09

EL CONTRATISTA

JAIME TORRENTS
(R: A08514986)

Firmado digitalmente por
JAIME TORRENTS (R:
A08514986) Fecha:
2024.03.01 08:48:36
+01'00'

Fdo: D. Jaime Torrents Romeu